

1507077-89.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... de forma clara que o objetivo do réu era o tráfico (6,56g).

Desta forma, considerando os critérios do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, isto é: (i) a quantidade de droga apreendida; (ii) a natureza do entorpecente, não havendo a diversidade de substâncias comuns ao tráfico; (iii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação; e não havendo elementos suficientes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1507077-89.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507077-89.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATA CARLOS PEREIRA MANZATO

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

NATÃ CARLOS PEREIRA MANZATO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 24 de junho de 2021, por volta das 11h00min, no Centro de Ressocialização da Penitenciária de Marília, situada na Rodovia SP 294, Km 465, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 6,56 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em dois invólucros (cf. laudo químico-toxicológico acostado aos autos).

O réu foi notificado (fls. 46) e apresentou defesa preliminar (fls. 53/54). A denúncia foi recebida em 11/5/2022 (fls. 55/56) e o réu foi citado (fls. 81). Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 20/7/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 87/91 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta

para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Diante da reincidência do réu, deve ser imposta a pena de prestação de serviços, pelo período de 90 dias (mídia).

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VI, do CPP, em função da inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta praticada pelo réu para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da pena de advertência (fls. 88/90).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Embora o réu tenha sido denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, as provas colhidas durante a instrução, tais como boletim de ocorrência (fls. 4/5), auto de exibição e apreensão (fls. 8), foto (fls. 10), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 11/14), além da prova oral, confirmaram apenas a existência material do crime previsto no artigo 28 da mesma lei.

A autoria é certa.

As testemunhas Nelson Fumio Konishi e Emerson Ricardo Furquim de Camargo, agentes penitenciários, declararam que, na data dos fatos, após o retorno de uma saída temporária, o réu se queixou de fortes dores no abdômen. Eles o encaminharam ao hospital, onde foi realizada uma lavagem estomacal, tendo o acusado expelido duas porções de substância análoga à maconha.

O réu Nata Carlos Pereira Manzato, interrogado, declarou ter sido obrigado por outros sentenciados a ingerir as drogas, porque haveria uma revista em breve no Centro de Ressocialização. Por medo, ele obedeceu, mas posteriormente sentiu fortes dores abdominais, sendo conduzido ao hospital.

Pois bem. A versão apresentada pelo réu em Juízo não encontra respaldo nas provas coligidas aos autos, não sendo, portanto, caso de absolvição pela inexigibilidade de conduta diversa. Outrossim, tal versão diverge totalmente da declaração prestada na unidade prisional em que se encontrava recolhido. Naquela oportunidade o réu disse que, durante o gozo da saída temporária, estava em um churrasco com amigos que também usufruíam do referido benefício e que, como eles ingeriram drogas com o intuito de levar para dentro das unidades que estavam presos, resolveu fazer o mesmo (fls. 17).

Da análise de todas as provas colhidas durante a instrução, percebe-se que o acusado era o proprietário do entorpecente encontrado no interior do seu corpo. Contudo, não há indícios suficientes de que a droga seria comercializada por ele, mormente se considerarmos que nenhum ato de mercancia foi presenciado pelos agentes penitenciários.

Aliás, a quantidade de droga apreendida não é tão expressiva ao ponto de demonstrar de forma clara que o objetivo do réu era o tráfico (6,56g).

Desta forma, considerando os critérios do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, isto é: (i) a quantidade de droga apreendida; (ii) a natureza do entorpecente, não havendo a diversidade de substâncias comuns ao tráfico; (iii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação; e não havendo elementos suficientes que comprovem que o réu iria comercializar os entorpecentes, forçoso assumir que a droga se destinava a seu consumo próprio.

Em que pese a existência de condenação também pelo delito de tráfico de drogas (fls. 41/42), é preciso ponderar que as provas elencadas em relação aos fatos ora apurados não foram conclusivas no sentido de que o entorpecente apreendido com o

réu se destinava ao comércio ilícito.

Neste contexto, não há embasamento probatório suficiente a amparar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, configurando-se, na hipótese, a finalidade específica prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de uso de entorpecentes, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de uso de entorpecentes, o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 prevê no inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas; inciso II: prestação de serviços à comunidade; e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, tem-se que o fato do acusado ostentar maus antecedentes (processo nº 0000634-04.2016.8.26.0594 – trânsito em julgado em 24/2/2017 – fls. 41), além de ter cometido a infração dentro de estabelecimento prisional, afastam a aplicação da simples pena de advertência, razão pela qual reputo necessário condená-lo à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 3 (três) meses. Não há nos autos outros elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que ensejem o aumento da pena acima deste patamar.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência (processo nº 0003798-23.2018.8.26.0071 – trânsito em julgado em 6/11/2019 – fls. 41/42), motivo pelo qual majoro a pena de prestação de serviços à comunidade em 1/6, totalizando 3 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Inexistentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu NATÃ CARLOS PEREIRA MANZATO, devidamente qualificado, para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, CONDENANDO-O à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade, nas condições a serem fixadas pelo competente juiz das execuções penais.

Ante a natureza da pena aplicada, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, apetrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA